

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2488/2535

นางจำปี เครือจันทร์ กับพวก

โจทก์

นายสลิ บั้งแดงฯ

จำเลย

นางจันทร์ บั้งแดง ผู้ร้อง

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 42

ความว่า โจทก์ทั้งสามฎีกา บัดนี้ จำเลยได้ถึงแก่กรรมนางจันทร์ บั้งแดง ผู้ร้อง ซึ่งเป็นภรรยาโดยชอบด้วยกฎหมายของจำเลย มีความประสงค์ขอเข้าเป็นคู่ความ แทนจำเลยในคดีนี้ เพื่อดำเนินคดีต่อไปจนถึงที่สุด โปรดอนุญาต

หมายเหตุ ศาลชั้นต้นได้สวนคำร้องแล้ว ทนายโจทก์แถลงไม่ค้าน (อันดับ 87)

คดีนี้ โจทก์ฟ้องขอให้จำเลยซึ่งเป็นผู้จัดการมรดกของนางกุมรีหรือกุมลี ตาม น.ส.3 ก. เลขที่ 783,821 และ 837 ตำบลนาพินอำเภอตระการพืชผล จังหวัด อุบลราชธานีแก่โจทก์ทั้งสามคนละ 1 ใน 4 ส่วน หากแบ่งไม่ได้ให้นำออกขายทอดตลาดนำเงินที่ได้แบ่งแก่โจทก์ทั้งสามตามส่วน ที่จะได้รับ คำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิจารณาแก้เป็นว่า ให้จำเลยแบ่งที่ดินตามหนังสือรับรอง การทำประโยชน์ (ส.ส.3 ก.) เลขที่ 783 และ 821 ตำบลนาพินอำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานีแก่โจทก์ทั้งสามคนละ 1 ใน 4 ส่วนของที่ดินที่เหลือจากแบ่งให้ นางคุ้ม โพธิ์พาตามสัญญาประนีประนอมยอมความในคดีหมายเลขแดงที่ 105/2532 ของศาลชั้นต้น นอกจากที่แก้ไขให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์ทั้งสามฎีกา (อันดับ 75)

คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา

ผู้ร้องยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 80)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว คดีนี้โจทก์ฟ้องขอให้จำเลยซึ่งเป็นผู้จัดการมรดก แบ่งทรัพย์สินมรดกให้แก่โจทก์ จึงเป็นการฟ้องเกี่ยวกับอำนาจของจำเลยเฉพาะตัว ผู้ร้องซึ่งเป็นทายาทจะรับมรดกความแทนจำเลยที่มรณะไม่ได้ จึงให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว คดีนี้โจทก์ฟ้องขอให้จำเลยซึ่งเป็นผู้จัดการมรดก แบ่งทรัพย์สินมรดกให้แก่โจทก์ จึงเป็นการฟ้องเกี่ยวกับอำนาจของจำเลยเฉพาะตัว ผู้ร้องซึ่งเป็นทายาทจะรับมรดกความแทนจำเลยที่มรณะไม่ได้ จึงให้ยกคำร้อง

(บุญธรรม อยู่พัก-เจริญ นิลเอสงฆ์-เพ็ง เพ็งนิตติ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ